



[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do CARF](#)

 **Direto do Carf** PRO

Carf mantém IOF sobre mútuo disfarçado em compra e venda de ações

Equipe JOTA PRO Tributos

10/02/2026 | 19:33

Você vai ver por aqui: [IOF](#) | [Contribuição previdenciária](#) | [Variação cambial](#) | [Imunidade tributária de entidades](#)

Colegiado: 2ª Turma da 2ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 19311.720285/2019-31

Partes: Intercement Participações S.A e Fazenda Nacional

Relator: Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Por unanimidade, o colegiado manteve a cobrança de IOF sobre operações de compra e venda de ações que estariam, na verdade, disfarçadas de contratos de mútuo. No caso, a Intercement adquiriu à vista ações de sua controladora e, no mesmo dia, as alienou a prazo para sua controlada, o que caracterizou, para a fiscalização, um financiamento intragrupo.

A estrutura da operação foi a seguinte: a Camargo Corrêa, controladora do grupo, vendeu à vista suas ações na Cimpor à Intercement Participações, sua controlada. No mesmo dia, a Intercement Participações alienou a prazo o mesmo montante de ações à sua controlada na Áustria, que já integrava a sociedade da Cimpor e passou a deter o controle da companhia.

De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o objetivo econômico do grupo era que a Intercement Áustria, que já exercia o controle da Cimpor, passasse a deter 100% da participação societária. Esse resultado, contudo, segundo a PGFN, poderia ter sido alcançado por uma compra direta a prazo pela empresa austríaca. O problema, explicou a procuradora, é que essa alternativa não geraria ingresso imediato de recursos no caixa da controladora

(Camargo Corrêa).

Para o relator, conselheiro Rodrigo Lorenzon, ficou caracterizada a simulação, sobretudo porque, antes de toda a operação, a Camargo Corrêa havia adquirido a prazo, de sua controlada em Luxemburgo, as mesmas ações de participação na Cimpor. Além disso, a existência de pagamento postergado com incidência de juros reforçou a ideia de que seria, de fato, um financiamento. O julgador também votou por manter a multa qualificada e a responsabilidade solidária dos sócios.

Carf aplica Tema 985 do STF e afasta contribuição previdenciária sobre terço de férias

Colegiado: 2ª Turma da Câmara Superior

Processo: 16327.720986/2017-41

Partes: Banco Pan S.A e Fazenda Nacional

Relator: Leonam Rocha de Medeiros

O colegiado afastou, por unanimidade, a cobrança de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ao aplicar a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 985 de repercussão geral.

No julgamento da Corte, foi considerada constitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, mas reconhecido que o entendimento representou uma mudança em relação à jurisprudência do STJ, que até então afastava a tributação. Por essa razão, o Supremo [modulou os efeitos da decisão](#) para estabelecer que a cobrança só poderia ocorrer a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, em 15 de setembro de 2020. No entanto, também consignou que a restituição ou compensação de valores pagos antes dessa data somente seria possível para os contribuintes que entram com ação judicial.

No caso concreto, o Banco Pan sustentou que não é possível exigir contribuições relativas a períodos anteriores ao marco temporal. A advogada representante do contribuinte, Sarah Oliveira, do Mattos Filho, argumentou que a ressalva feita pelo STF quanto à necessidade de ajuizamento de ação judicial se restringe às hipóteses de restituição ou compensação de valores já pagos, não alcançando situações em que o contribuinte não recolheu a contribuição.

Para o relator, a exigência de ação judicial não se aplica aos casos em que não houve recolhimento. Nesses casos, entendeu que a modulação impede a própria constituição do crédito tributário quanto aos fatos geradores anteriores ao marco temporal.

No mesmo processo, a turma também analisaria a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de hiring bonus, matéria que não foi conhecida.

Vista suspende análise de tributação da variação cambial em caso de cessão de uso de marca ao exterior

Colegiado: 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 15746.720681/2020-31

Partes: Claro S.A. e Fazenda Nacional

Relatora: Luciana Ferreira Braga

Um novo pedido de vista suspendeu a análise de um processo sobre a incidência de PIS/Cofins sobre dois pontos: variação cambial ativa sobre royalties recebidos pela Claro S.A. em decorrência da cessão do uso da marca Claro para pessoa jurídica no exterior e relacionada a investimento em coligada contabilizado pelo Método de Equivalência Patrimonial.

Em julho do ano passado, o julgamento chegou a contabilizar dois votos a favor da Fazenda Nacional, mas foi interrompido por pedido de vista. Com a alteração na composição do colegiado, a análise foi reiniciada e voltou a ser suspensa.

A relatora, conselheira Luciana Ferreira Braga, se posicionou a favor da cobrança. Para ela, a cessão do uso de marca não pode ser equiparada à prestação de serviços nem à comercialização de mercadorias, não estando sujeita à alíquota zero prevista para exportações. Nessa linha, a variação cambial associada aos royalties seria tributável.

Em relação à variação cambial vinculada a investimentos em coligada, a relatora considerou que o Decreto 8.426/2015 restringe a não incidência de PIS e Cofins às hipóteses de obrigações contraídas pela pessoa jurídica, como empréstimos e financiamentos. Segundo ela, aportes de capital e investimentos registrados pelo método de equivalência patrimonial não se enquadram nesse conceito, por não representarem dívidas ou compromissos financeiros exigíveis.

Suspensa análise sobre imunidade tributária de entidades com cessão de aprendizes

Colegiado: 2ª Turma da Câmara Superior

Processo: 13136.730426/2021-31

Partes: Fazenda Nacional e Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - Assprom

Relatora: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Ainda na análise de conhecimento, foi suspenso o julgamento de processo que discute a imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social quando há cessão de mão de obra. O tema da cessão de aprendizes e a incidência de contribuição previdenciária foi amplamente discutido nas turmas ordinárias nas últimas semanas, ainda sem consenso de entendimentos.

No caso em questão, a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte (Assprom) capacita jovens em situação de vulnerabilidade e depois os contrata formalmente para ceder a maioria deles a órgãos públicos e empresas. Os cessionários pagam um salário mínimo a cada jovem e a mesma quantia para a contribuinte, a título de encargos e taxas.

A defesa sustenta que a cessão de aprendizes está diretamente vinculada à finalidade institucional da entidade, prevista em seu estatuto social, e que não há vedação na legislação à celebração desses contratos, desde que as receitas sejam integralmente reinvestidas na atividade assistencial, o que, segundo a entidade, foi comprovado nos autos.

A Fazenda Nacional, por sua vez, argumenta que a cessão de mão de obra configura prestação de serviços a terceiros, com geração de receitas, o que afastaria os requisitos necessários para a imunidade tributária e assim caberia a incidência de contribuições previdenciárias.

Não houve discussão de mérito. O pedido de vista, já com cinco votos a três pelo não conhecimento, foi da presidente, conselheira Liziane Angelotti Meira.

Leia mais

- CNJ quer opiniões sobre como melhorar as [execuções fiscais](#)
- Carf permite crédito de PIS/Cofins sobre [royalties de sementes modificadas](#)
- STJ decide se limite do [Sistema S](#) vale para outras contribuições



Diane Bikel
Repórter

Últimas

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:12

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

2026 começa com indefinição sobre proposta de julgamento judicial de CBS/IBS

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 11:42

MATINAL PRO

Padilha indica que governo será contrário à quebra de patente do Mounjaro

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Contribuições para fiscais não têm limite de 20 salários, decide STJ

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

JOTA

PRO
PODER

PRO
TRIBUTOS

PRO
TRABALHISTA

PRO
SAÚDE

EDITORIAS

SOBRE
O
JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

[FAQ](#) | [Contato](#) | [Trabalhe Conosco](#)

[SIGA O JOTA](#)